Gs v Schuler (Dr 59 >90)

Die Verpflichtungen *šaḫḫan* und *luzzi* in einem Maşat-Brief

Sedat ALP

Mit Herrn von Schuler verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Nicht nur deshalb, weil wir beide derselben hethitologischen Schule entstammen. Bevor ich zu Hans Ehelolf nach Berlin ging, war ich in den dreißiger Jahren vor ihm Schüler seines Lehrers Johannes Friedrich in Leipzig. Nach dem frühzeitigen Tod von Ehelolf war Friedrich erster Berichterstatter über meine Dissertation. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam ich mit Herrn von Schuler in immer engere Beziehung — erst in Berlin und dann in Würzburg. Wir waren mehrere Male in seinem gastlichen Haus in Berlin. Er besuchte uns auch einige Male in Ankara. Seiner kürzlich verstorbenen Gattin Frau Dr. Immina von Schuler, die wir sehr geschätzt haben, werden wir immer in Liebe und Hochachtung gedenken.

Nachstehend möchte ich einen Brief in Umschrift und Übersetzung vorlegen, der im Jahre 1975 in den türkischen Ausgrabungen unter Leitung von T. Özgüç im Verwaltungspalast in der dritten hethitischen Schicht in Maşat-Höyük, hethitisch Tapigga, gefunden worden ist[1]. Das Hauptthema unseres Briefes bilden die Verpflichtungen *šaḫḫan* und *luzzi*, die die wichtigsten Begriffe des hethitischen Lehenswesens sind. Ich hoffe, daß mein Thema den verehrten Jubilar interessieren wird, da er der inneren Struktur des hethitischen Staates und der Gesellschaft sowie den juristischen Fragen besonderes Interesse entgegenbringt.

Unsere Tafel enthält, wie es oft bei den Briefen von Maşat der Fall ist, einen Haupt- und einen Nachtragsbrief, wobei der letztere privaten Charakter trägt.

Der Absender des Hauptbriefes, Ḫattušili, ist in den Maşat-Briefen gut bezeugt. Allem Anschein nach ist er in der mittelhethitischen Periode ein einflußreicher Beamter am Hof von Ḫattuša gewesen. Es könnte sich bei ihm um denselben Ḫattušili handeln, der aus dem früher gefundenen Maşat-Brief bekannt ist[2].

[1] Für die Maşat-Texte sei der Leser vorläufig auf folgende Publikationen hingewiesen: H. G. Güterbock, *AÜDTCFD* II/3 (1944) 389 ff.; ders. *Anadolu Araştırmaları* 10 (1986) 205 ff.; S. Alp, *Fs. Laroche* (1979) 29 ff; ders., *StMed* I (1979) 17 ff.; ders., *Belleten* 44 Nr. 173 (1980) 25 ff.; ders., *Fs. Bittel* (1983) 43 ff.; ders., *RIA* 7 (1989) 442 ff.; ders., *CRRAI* XXXIV (Istanbul, im Druck); ders., *Fs. T. Özgüç* (1989) 3 ff.

[2] Vgl. H. G. Güterbock, *AÜDTCFD* II/3, 394.

Der Adressat des Hauptbriefes, Ḫimuili, war nach den Briefen von Maşat ein *bēl madgalti*, "Militär- bzw. Grenzgouverneur". In der Korrespondenz von Maşat steht er unter den Beamten, die vom Großkönig Briefe erhalten, nach Kaššu an zweiter Stelle. Letzterer trug den Titel UGULA NIMGIR.ERÍN^{MEŠ} "Anführer der Truppeninspektoren". Beide Funktionäre müssen ihre Ämter zur selben Zeit in Maşat ausgeübt haben. Eine Unterscheidung der militärischen Befugnisse der beiden Generäle war mir bisher nicht möglich. Das Amt des *bēl madgalti* beinhaltete neben militärischen aber auch zivile, gerichtliche und verwaltungsmäßige Funktionen. Darunter spielte die Kontrolle über das Lehnswesen eine wichtige Rolle. Die Informationen, die wir aus den Maşat-Texten gewinnen, stehen in Einklang mit unsereren Kenntnissen aus den Boğazköy-Texten und insbesondere aus den *bēl-madgalti*-Instruktionen, deren Bearbeitung wir zum größten Teil dem verehrten Jubilar verdanken: E. von Schuler, *Hethitische Dienstanweisungen* (AfO Bh. 10) 36ff.

Der Nachtragsbrief stammt von Tarḫunmiya (gelegentlich auch $^{m.D}$IM-miya oder $^{m.D}$U-miya geschrieben), welcher in den Maşat-Briefen der am besten bekannte Schreiber aus der Kanzlei von Ḫattuša ist. Der Nachtragsbrief ist ebenfalls an Ḫimuili gerichtet. Er behandelt z.T. dasselbe Thema in einem achtungsvollen, persönlichen und privaten Ton. Sein Anliegen betreffs seines Hauses in Maşat beschäftigt Tarḫunmiya auch in seinen anderen Nachtragsbriefen.

Unser Brief ist auch deshalb von Interesse, weil er in bezug auf *šaḫḫan* und *luzzi* eine enge Parallele zu einem in Meskene/Emar in Syrien gefundenen Brief liefert. Darauf werde ich weiter unten zurückkommen. Auf diese Parallele hat auch Fiorella Imparati in einem in Ankara im Frühjahr 1988 gehaltenen Vortrag hingewiesen. Der Inhalt unserer Maşat-Tafel war ihr aus einem Vortrag bekannt, den ich im Jahre 1984 in Florenz gehalten hatte.

52 (Mşt. 75/57) AlBoT 65 Maşat

Vs. 1 *UM-MA* $^{m.GIŠ}$PA.DINGIR^{LIM} *A-NA* ^{m}*Ḫi-mu*-DINGIR^{LIM}
2 ŠEŠ.DÙG.GA-*[A QÍ-BÍ-MA*
3 *kat-ti-ti ḫu-u-ma-an* SIG$_5$*-in e-eš-d*[*u*]
4 *nu-ut-ta* DINGIR^{MEŠ} TI*-an ḫar-kán-du*
5 *nu-ut-ta aš-šu-li pa-aḫ-ša-an-d*[*a-r*]*u*

---

6 ŠEŠ.DÙG.GA-*[A-mu ku-e tu-el ud-da-a-ar*
7 *ḫa-at-re-eš-ki-mi ma-at I-NA* É.GAL^{LIM}
8 *Ú-UL am-mu-uk-pát me-mi-iš-ki-mi*
9 *nu-ut-ta* EGIR*-pa ar-ku-ua-ar iš-ša-a*[*ḫ*]*-ḫi*

10 *tu-ga-kán a-pí-ia ma-ni-ia-aḫ-ḫi-ia a[n-d]a*
11 *ŠA* LÚDUB.SAR I É^{TUM}*-pát nu-ut-ták-kán* [UR]U?*-i*
12 *an-d[a] ta-ma-e-eš dam-mi-iš-ki-iš-kán-zi*[3]
13 *A-NA* LÚ.MEŠDUB.SAR^{MEŠ} *ša-aḫ-ḫa-an lu-uz-zi*
14 *a-pí-ia-ma-at ku-ua-at iš-ša-i*
15 *ki-nu-na-aš-ša-an* IGIḪI.A*-ua ḫar-ak*
16 *na-an le-e dam-mi-iš-ḫi-iš-kán-zi*
17 *ma-a-an Ú-UL-ma na-at ú-ua-mi*
18 *I-NA* É.GAL^{LIM} *me-ma-aḫ-ḫi*

---

19 *A-NA BE-LÍ* ^{m}*ḪI-mu*-DINGIR^{LIM} *BE-LÍ-IA*
u.Rd. 20 *[M]AḪ-RI-IA QÍ-BÍ-MA*
21 *UM-MA* ^{m}*Tar-ḫu-un-mi-ia* DUMU-*KA-MA*
22 *MA-ḪAR BE-LÍ ḫu-u-m[a-a]n* SIG$_5$*-[i]n*
Rs. 23 *e-eš-du nu-ut-ta* DINGIR^{MEŠ} T[I]*-an ḫa[r-k]án-du*
24 *nu-ut-ta aš-šu-li pa-[a]ḫ-ša-an-[t]a-ru*

---

25 *BE-LU-uš-ša-an BE-LÍ-IA*
26 *am-me-el A-NA É-IA* IGIḪI.A*-ua ḫar-ak*
27 *na-at le-e dam-mi-iš-ḫi-iš-kán-zi*
28 *nam-ma-mu* DIḪI.A *ku-e e-eš-zi*
29 *na-at BE-LU BE-LÍ-IA ḫa-an-ni*
30 *na-at-kán aš-nu-ut nam-ma-kán A-NA É-IA*
31 LÚUKU.UŠ *pí-ra-an ti-it-ta-nu-ut*
32 *na-aš*[4] LÚ^{MEŠ} KUR^{TI} LÚ^{MEŠ} URU^{LIM}*-ia*
33 *le-e dam-mi-iš-ḫi-iš-kán-zi*

---

34 *nam-ma am-mu-uk a-pí-ia*
35 *ša-aḫ-ḫa-an lu-uz-zi-ia Ú-UL ku-it*
36 *e-eš-ta ki-nu-na-mu* LÚ^{MEŠ} URU^{LIM}
37 *ša-aḫ-ḫa-ni lu-uz-zi-ia ti-it-ta-nu-ú-ir*
38 *nu BE-LU* LÚ^{MEŠ} KUR^{TI}*-pát pu-nu-uš*
39 *[m]a-a-an am-mu-uk ša-aḫ-ḫa-an lu-uz-zi iš-ša-aḫ-ḫu-un*

---

40 *BE-LU-ma ku-i-uš* LÚ.MEŠ*TE-MI u-i-e-eš-ki-ši*
41 *na-aš-kán am-mu-uk pa-ra-a*
42 *na-iš-ki-mi ŠA* ANŠE.KUR.RA GIŠGIGIR*-ia-mu*
o.Rd. 43 *ku-i[t] u[t]-tar ḫa-at-ra-a-eš*

[3] Wohl Schreibfehler für *dam-mi-iš-ḫi-iš-kán-zi* Vgl. Z. 16, 27 und 33.
[4] Man erwartet hier eher *-at*.

44 *na-aš-t[a] u[r-g]i-i-in*[5]
45 *I-NA* É.GAL^{LIM} *am-mu-uk* [ ]
46 *pa-ra-a ar-n[u]-m[i]*

Vs. 1 Folgendermaßen (spricht) Ḫattušili: Zu Ḫimuili,
2 meinem lieben Bruder, sage!
3 Bei dir soll alles in Ordnung sein!
4 Dir sollen die Götter das Leben erhalten!
5 Dich sollen sie in Güte schützen!

---

6 Mein lieber Bruder, deine Angelegenheiten, über die
7 ich (dir) mehrfach schreibe, werde ich im Palast
8 nicht (selbst) wiederholt zur Sprache bringen.
9 Darum richte ich immer wieder die Bitte an dich.

---

10 Dort, in deinem Verwaltungsgebiet
11 ist nur ein Haus des Schreibers. In deiner [Sta]dt(?)
12 richten (ihm) andere (Leute) Schaden an.
13 Warum leistet er (der Schreiber) aber dort
14 (die Verpflichtungen) *šaḫḫan* und *luzzi* für Schreiber?
15 Jetzt richte dein Augenmerk darauf!
16 Man soll ihm keinen Schaden zufügen!
17 Wenn nicht, werde ich darauf kommen
18 (und) den Palast davon in Kenntnis setzen.

---

19 Zu dem Herrn, Ḫimuili, meinem
u.Rd. 20 ersten Herrn, sage!
21 Folgendermaßen (spricht) Tarḫunmiya, dein Sohn:
22 Vor meinem Herrn möge alles in Ordnung
Rs. 23 sein! Dir mögen die Götter das Leben erhalten!
24 Dich sollen sie in Güte schützen!

---

25 (O) Herr, mein Herr,
26 richte dein Augenmerk auf mein Haus!
27 Sie sollen ihm keinen Schaden zufügen!
28-29 Ferner (o) Herr, mein Herr, entscheide meine Rechtsangelegenheiten, die (vorhanden) sind!
30 Bringe sie in Ordnung! Ferner stelle
31 (einen) Gendarmen (als Wächter) vor mein Haus!

[5] Ergänzung des ersten Zeichens sehr unsicher.

32 Die Leute des Landes und die Leute der Stadt
33 sollen ihm keinen Schaden zufügen!

---

34 Ferner war mir dort
35 *šaḫḫan* und *luzzi* niemals (auferlegt).
36 Jetzt haben mir die Leute der Stadt
37 *šaḫḫan* und *luzzi* auferlegt.
38 (Mein) Herr, befrage die Leute des Landes,
39 ob ich (jemals) *šaḫḫan* und *luzzi* geleistet habe!

---

40 (Mein) Herr, welche Boten du wiederholt herschickst,
41 die sende ich hinaus.
42 ⟨Was das betrifft⟩, daß du mir über die Angelegenheit der Pferd(e) und Kriegswagen
o.Rd. 43 geschrieben hast, werde ich die [Sp]ur (?)
44 im Palast
45 vorantreiben.

Erläuterungen

Vs. 9: *arkuwar* Verbalsubstantiv zu *arkuwai-* "beten, bitten". Vgl. J. Friedrich, *HW* 31. *arkuwar* bedeutet, wenn an einen Gott gerichtet, "Gebet", wenn an einen Menschen gerichtet, "Bitte". Für *arkuwai-* hat E. Laroche, *Pr.h.* 13 ff. die Bedeutung "sich entschuldigen" vorgeschlagen. Bei seinem Bedeutungsansatz stützt er sich wohl auf die etymologische Verknüpfung von *arkuwai-* mit lat. arguere. Vgl. auch Friedrich, *HW* Erg. 3 (1966) 11, der Laroche zustimmt. Houwink ten Cate, *RHA* XXV/81 (1967) 121 ff. gibt für *arkuwai-* die Bedeutung "to present oneself", "to plead" und für *arkuwar iya-* "to make a plea". Nach R. Lebrun, *Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve et Liège* (1980) 48 bedeutet *arkuwai-* "s'excuser, présenter sa plaidoirie"; ders., *Hymnes* 473 *arkuwai-* "se justifier" und *arkuwar* "plaidoirie". Kammenhuber, *HW*[2] I, Lf. 4 (1979) 309 ff. hat mit der Vorführung eines reichen Belegstellenmaterials eine willkommene, gründliche Untersuchung über *arkuwai-* und *arkuwar* geliefert. Für *arkuwai-* setzt sie "beten (bitten)" und für *arkuwar* a) "Gebet", b) "Rechtfertigung, Verteidigung, Entschuldigung" an.

In den Maṣat-Briefen wird *arkuwar* immer in der Beziehung von Mensch zu Mensch verwendet. An unserer Stelle bedeutet *arkuwar iššа-* "die Bitte mehrfach richten", ebenso *arkuwar iya-* 64 Vs. 22 f. "die Bitte richten" und *arkuwar uda-* 63 Vs. 9 ff. "die Bitte vortragen". Auch 89

Rs. 26 spricht nicht gegen die Bedeutung von *arkuwar* "Bitte". Fragmentarisch: 57 Rs. 26.

Vs. 13 ff. und **Rs. 34 ff.**: Diese beiden Passagen haben neues Material zur Untersuchung der Verpflichtungen *šaḫḫan* "Lehnsdienst" und *luzzi* "Frondienst" geliefert. Sie werfen neues Licht auf die Anwendung dieser Verpflichtungen. Unsere erste Stelle zeigt wohl, daß nicht nur Ländereien, sondern auch Häuser mit ihnen belegt waren, wobei wir erfahren, daß in der mittelhethitischen Periode die Häuser der Schreiber von ihnen befreit gewesen sind. Unser Brief zeigt weiter, daß in Grenzgebieten die Kontrolle dieser Verpflichtungen unter die Obliegenheiten des *bēl madgalti*, des Grenzgouverneurs, fiel; denn wir wissen, daß Ḫimuili, der Adressat unseres Briefes, ein *bēl madgalti* war. Dies ist außerdem aus einer Reihe von Stellen in den Boğazköy-Texten zu schließen. Vgl. A. Goetze, *MVAeG* 34/2 (1930) 54 ff.

Den Verpflichtungen *šaḫḫan* und *luzzi* nachzukommen, wird in unseren beiden Stellen mit *iššа-* "machen, leisten" zum Ausdruck gebracht. Dies steht z.T. im Einklang mit den Gesetzen §§ 1 39, 40, 41, 54, XXVII und XXXVIII (J. Friedrich, *HG* und F. Imparati, *LI*). Während in unserem Text für beide Verpflichtungen das Verbum *iššа-* "wiederholt machen, leisten, ausführen" benutzt ist, wird in den Gesetzen normalerweise für *šaḫḫan* das Verbum *iššа-* und für *luzzi* das Verbum *karp-* "heben, tragen" verwendet. Zu letzterem s. die Stellen bei Friedrich, *HG* 126. In § 51 der hethitischen Gesetze dagegen wird sowohl für *šaḫḫan* als auch für *luzzi* das Verbum *karp-* verwendet. § XXXVI wird für *luzzi iššа-* bzw. *iya-*, § XXXVI a für den gleichen Dienst *iya-* verwendet. Aus diesem wechselnden Gebrauch der betreffenden Verba gewinnt man den Eindruck, daß *iššа-* bzw. *iya-* und *karp-* an diesen Stellen in gleicher Bedeutung benutzt worden sind.

Wie oben zum Ausdruck gebracht, enthält auch der hethitische Brief 73.1097 aus *Meskene/Emar* in Syrien eine wichtige Stelle zur Verwendung von *šaḫḫan* und *luzzi*. Er ist vom hethitischen König an den Beamten *Alziyamuva* gerichtet. E. Laroche hat Fotos und eine freie Übersetzung dieses wichtigen Briefes veröffentlicht: "Documents hittites et hourrites", in: D. Beyer, *Mesknè-Emar* (Paris 1982) 53 ff., S. 54 mit Fig. 1a-1b. Ich konnte nach beiden Fotos eine Umschrift dieses wichtigen Textes vorbereiten. A. Hagenbuchner, München, die über die hethitischen Briefe eine Dissertation vorbereitet hat, hat mir freundlichst auch ihre eigene Umschrift zur Verfügung gestellt. Schon auf den ersten Blick sieht man, daß unser Maşat-Brief und der Meskene-Brief in den Punkten *šaḫḫan* und *luzzi* weitgehend übereinstimmen. Wie in unserem Brief wird auch in dem Meskene-Brief Z. 15 (vgl. auch Z. 10 ff.) für die Leistung beider Verpflichtungen das Verbum *eššа-* verwendet.

Während in dem Maşat-Brief Rs. 37 für das Auferlegen von *šaḫḫan* und *luzzi* das Verbum *tittanu-* verwendet wird, benutzt der Meskene-Brief Vs. 14 und Rs. 4′ dafür *kattan dai-*.

J. Friedrich, *HG* übersetzt das Verbum *iššа-* in Zusammenhang mit *šaḫḫan* als "bewirtschaften". Laroche, *Meskéné-Emar* 54 gibt das Verbum im gleichen Zusammenhang mit "payer" wieder, vielleicht deshalb, weil *šaḫḫan* zum größten Teil aus Abgaben von Naturalien bestand.

Zu *šaḫḫan* und *luzzi* s. A. Goetze, *MVAeG* 34/2, 54 ff. und 59 ff.; ders., *Kleinasien*[2] 104 und 108; F. Imparati, "Aspects de l'organisation de l'état hittite dans les documents juridiques et administratifs", *JESHO* 25 (1982) 225 ff. und dieselbe über "Lehenswesen. A. Bei den Hethitern", *RlA* 6 (1980-83) 543-547.

Rs. 31: Zu LÚ.UKU.UŠ bzw. ERÍN.MEŠ UKU.UŠ s. demnächst Verfasser, *Hethitische Briefe aus Maşat-Höyük* (im Druck).

Çankaya Caddesi 18/6
Çankaya
Ankara (Turkey)